

1503862-14.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO CEZAR MONTEIRO DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

PAULO CEZAR MONTEIRO DOS SANTOS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 24 de novembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503862-14.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503862-14.2021.8.26.0536 - Controle nº 2021/000855

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO CEZAR MONTEIRO DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

PAULO CEZAR MONTEIRO DOS SANTOS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 24 de novembro de 2021, no período da tarde, na Rua Oito, proximidades do nº 1920, Morro do Monte Serrat, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo 28 (vinte e oito) eppendorfs de cocaína, 39 (trinta e nove) papélotes contendo maconha e 09 (nove) unidades de lança-perfume, destinados ao comércio, sem autorização legal ou regulamentar, além de 01 (um) telefone celular, da marca Motorola, 01 (um) rádio transmissor, 01 (um) carregador e a quantia de R\$90,00 (noventa reais) em espécie.

Auto de constatação preliminar na fl. 9, auto de exibição e apreensão nas fls. 10-11, fotografias do conteúdo apreendido nas fls. 17-19 e 21, fotografia de PAULO CEZAR MONTEIRO DOS SANTOS na fl. 20, fotografia de vídeo em que PAULO CEZAR MONTEIRO DOS SANTOS aparece com uma suposta arma de fogo na fl. 22 e laudos de exames químico-toxicológicos nas fls. 54-56 e 57-59.

Notificado em 11 de maio de 2022 (fl. 89), apresentou defesa preliminar (fls. 82-85). A denúncia foi recebida em 27 de maio de 2022 (fls. 96-97), ao que se seguiu regular citação (fl. 114).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório (termo).

Encerrada, as partes apresentaram memórias escritas (fls. 118-130 e 134-138).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa foi comprovada pelo resultado dos laudos de exames químico-toxicológicos de fls. 54-56 e 57-59.

Os investigadores de polícia Joaquim Carlos de Freitas Bonorino Filho e Leonardo Gandra dos Santos receberam denúncia apócrifa, segundo a qual um homem com uma mochila azul estaria com entorpecentes em frente a uma garagem – conhecido ponto de venda de drogas. Para lá se dirigiram, deparando-se com o ora acusado, cujas características correspondiam às descritas. Realizada busca pessoal, encontraram no interior da mochila azul clara que portava 01 carregador de rádio transmissor e 09 unidades de lança perfume; e no interior de uma pequena bolsa preta que o acusado também portava, pendurada à frente de seu corpo, encontraram 28 (vinte e oito) eppendorfs de cocaína, 39 (trinta e nove) papélotes contendo maconha e R\$90,00 (noventa reais) em espécie. Além disso, segundo afirmaram, havia um rádio comunicador em seu pescoço. Indagado, o acusado confessou que realizava o tráfico de entorpecentes, alegando dificuldades financeiras (fls. 5, 6 e termo).

No auto de prisão em flagrante, Paulo Cezar Monteiro dos Santos reservou-se ao silêncio (fl. 12). Em juízo, negou os termos da denúncia, alegando que subia o morro na volta do trabalho para casa, quando acabou sendo abordado por policiais que tinham encontrado uma mochila jogada no chão, em cujo interior havia drogas e o rádio transmissor. Confirmou apenas que estava na posse de um aparelho celular Motorola, em cuja capinha havia R\$100,00. Disse desconhecer os investigadores ou possuir qualquer envolvimento com drogas ou demais delitos criminais (termo).

Dessa forma, observo de início que não se pode colocar em dúvida os testemunhos dos policiais por conta da condição dos depoentes. Embora policiais, não teriam qualquer interesse em falsa incriminação e nenhuma vantagem pessoal lhes adviria

por esse fato. Ademais, a qualidade de funcionário público apenas realça o dever de lealdade ao depor, uma vez que agem em obediência ao art. 37 da Constituição Federal. Além disso, o réu também informou que desconhecia os policiais e, não havendo contradições ou ausência firmeza nesses depoimentos, aliados às demais provas colhidas, são perfeitamente aptos a embasar uma condenação criminal. Por outro lado, as alegações do acusado de que a mochila com rádio transmissor e drogas havia sido encontrada no chão e aleatoriamente apontada como sua está isolada nos autos. Ambos os policiais asseveraram que ela estava nas suas costas e nada há nos autos a desconstituir a prova oral. Tampouco encontra-se nos autos qualquer comprovação de origem lícita do dinheiro encontrado na posse do réu. Crime de tipo misto alternativo, trazer consigo para consumo de terceiros também é ação típica do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Além disso, o horário, o local, a quantidade, o modo de armazenamento dos invólucros e a apreensão de rádio comunicador fornecem relevo ao depoimento dos policiais e demonstram que os entorpecentes se destinavam a consumo de terceiros.

O quadro probatório é, portanto, firme e harmônico, tornando imperiosa a procedência da ação.

Seguindo os critérios norteadores do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a pena-base é fixada no mínimo legal, uma vez que nada de extraordinário recomenda maior censurabilidade. Presente a atenuante da menoridade (fl. 24), deixo de aplicá-la, pois nesta etapa as penas não podem ficar aquém do mínimo legal. Por fim, inviável a incidência do benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a apreensão de rádio comunicador e a fotografia de fl. 22, em que o réu aparece ostentando arma de fogo, denotam dedicação às atividades criminosas.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE pretensão punitiva estatal, condenando PAULO CEZAR MONTEIRO DOS SANTOS às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dia-multa é fixado no menor valor unitário, ante a inexistência de provas quanto à condição econômica do agente.

Tendo em vista as circunstâncias da prisão, que denotam dedicação às atividades criminosas, além de que o crime se equipara a hediondo e é fomentador de outros violentos, o regime será o fechado.

Uma vez que respondeu solto ao processo, sem dar causa à revogação, assim poderá apelar.

Anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça. Beneficiário da gratuidade processual (fls. 96-97), deixo de condená-lo ao pagamento da taxa judiciária.

Declaro o perdimento do numerário apreendido em favor da SENAD, nos termos do art. 63, I, da Lei nº 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, ficam revogadas as medidas cautelares impostas nas fls. 35-37.

P.I.C.

Santos, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA